

Selarl Patrice Lemiegre, Philippe Fourdrin,
Suna Güney & Associés

Avocats

43-45 Rue Jean Lecanuet
76000 ROUEN
Tél : 02.32.76.90.00
Mail : secretariat@lfg-avocats.fr
Case n° 58
capital de 8 325 €
RCS ROUEN 480 157 445

Affaire : ARCHITHEOS / RES ECLAT DE VERT
Dossier n° : 25591
Tribunal Judiciaire de ROUEN
Audience du 12 décembre 2024
RG N°24/00773
Signifiée par RPVA le 11 décembre 2024

CONCLUSIONS

POUR :

Société ARCHITHEOS, Société à responsabilité limitée au capital social de 7 622.45€ immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 409 0030 467, dont le siège social est 18 Rue Théodule RIBOT 75017 PARIS (France).

Défenderesse,

Ayant pour avocat :

La SELARL Patrice LEMIEGRE, Philippe FOURDRIN, Suna GÜNEY & Associés, représentée par Maître Suna GÜNEY, avocat au Barreau de ROUEN.

CONTRE :

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE ECLAT DE VERT représenté par son syndic ACCORD IMMOBILIER, Syndic dont le siège social est 2 Rue des deux Bois 76130 MONT-SAINT-AIGNAN (France).

Demandeur,

Ayant pour avocat

La SELARL DPR AVOCAT représentée par Maître Romain BLANDIN avocat au Barreau de ROUEN.

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), société d'assurance mutuelle régie par le Code des assurances, identifiée au SIRENE sous le n° 784 647 349 00074, dont le siège est situé 189 BOULEVARD MALESHERBES à PARIS (75017), en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société ARCHITHEOS (Contrat n°133629/B) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Société MMA IARD, société d'assurances mutuelles à cotisations fixes au capital de 537 052 368 €, inscrite au RCS du Mans sous le n° 440.048.882, dont le siège social est situé 14 Boulevard Marie & Alexandre Oyon à LE MANS (72030), en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société EDELIS, anciennement dénommée AKERYS PROMOTION (contrat n° 128607511, contrat n° 128607440, contrat n° 101 237 728), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse,

Ayant pour avocat

Maître Antoine ETCHEVERRY avocat au Barreau de ROUEN.

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles à cotisations fixes inscrite au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, dont le siège social est situé 14 Boulevard Marie & Alexandre Oyon à LE MANS (72030), en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société EDELIS, anciennement dénommée AKERYS PROMOTION (contrat n° 128607511, contrat n° 128607440, contrat n° 101 237 728), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse,

Ayant pour avocat

Maître Antoine ETCHEVERRY avocat au Barreau de ROUEN.

PLAISE AU TRIBUNAL

I – RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte introductif d'instance en date du 4 août 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT a assigné en référé la Société EDELIS.

Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT expose dans cette assignation que l'immeuble sis 2 rue des Deux Bois à MONT SAINT AIGNAN a été construit par la Société EDELIS dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement se décomposant en un bâtiment A, un bâtiment B et d'un bâtiment C, faisant l'objet de 67 lots, se décomposant comme suit :

- Bâtiment A : 24 lots à usage d'habitation numérotés de 1 à 24,
- Bâtiment B : 41 lots à usage d'habitation numérotés de 25 à 66,
- Bâtiment C : 1 lot de 22 logements numéroté de 67,
- 34 emplacements de stationnement aérien privatif,
- 60 emplacements de stationnement privatif en sous-sol,
- 2 locaux pour les engins deux-roues en sous-sol,
- 3 locaux techniques en sous-sol

Cet ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété établi le 13 février 2013, et modifié le **3 décembre 2015**.

La livraison serait intervenue pour partie le **23 avril 2015**, à cette occasion la Société BELVIA IMMOBILIER a dressé une liste de réserves.

Ensuite de quoi, des discussions seraient intervenues entre le Syndicat des Copropriétaires et la Société EDELIS, aux fins de procéder à la levée des réserves.

Un procès-verbal de constatation en date du **28 juillet 2015**, aurait été dressé par la SELARL LAINE RENTY, Commissaires de Justice, concernant des désordres affectant les parties communes de l'immeuble de la résidence ECLAT DE VERT.

La Société EDELIS, attestant l'existence d'une partie des désordres, s'était engagée à remédier.

Une première procédure de référé sera diligentée en vain.

Le **18 novembre 2019**, un nouveau procès-verbal aurait été dressé portant sur de nouveaux désordres.

C'est dans ce contexte que le Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT a sollicité une expertise judiciaire portant sur l'ensemble des désordres qui auraient été constatés les 28 juillet 2015 et 18 novembre 2019 par la SELARL LAINE RENTY, et notamment sur l'existence prétendue d'un dénivelé entre le plancher des balcons et celui des appartements.

Par assignation en date du **20 octobre 2020**, la société EDELIS a mis en cause divers intervenants à l'opération de construction, et certains de leurs assureurs, à savoir la société TECHNIQUE ET CONCEPT DE LA CONSTRUCTION, la société LB ETANCHEITE, la SMABTP, Monsieur LIOREL et de son assureur la Compagnie MMA IARD.

Il sera rappelé que dans le cadre de l'édification de cet ouvrage, la Société EDELIS a confié la maîtrise d'œuvre de conception à la société ARCHITHEOS.

La maîtrise d'œuvre d'exécution sera confiée, quant à elle, à Monsieur LIOREL, qui sous-traitera sa mission à Monsieur Bruno FOLLET.

Les deux affaires ont été jointes.

Par ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de ROUEN en date du **2 février 2021** le Juge des référés a fait droit à la demande d'expertise sollicitée par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT à MONT SAINT AIGNAN, Monsieur Yvon SERRES sera désigné en qualité d'Expert judiciaire.

Par actes introductifs d'instance en date des 27 et 28 septembre 2021, Monsieur Bruno LIOREL a assigné devant la juridiction de céans Monsieur Bruno FOLLET, sous-traitant, la société QUALICONSULT ainsi que le BET TECHNIQUES, la société SODEREF INGENIERIE afin de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur Yvon SERRES.

Par ordonnance en date du **14 décembre 2021**, le Tribunal Judiciaire de ROUEN fera droit à cette demande.

Les opérations d'expertise judiciaire de Monsieur Yvon sont en cours.

1. Sur la demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise :

Par assignation délivrée en date du 18 octobre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT, fait mention dans son assignation de la note synthèse, valant pré-rapport d'expertise judiciaire, de Monsieur Yvon SERRES, dans laquelle il indique être favorable à la mise en cause de la société ARCHITHEOS, cette dernière étant en charge de la maîtrise d'œuvre de conception.

L'expert judiciaire semble reprocher à la société ARCHITHEOS une omission en phase d'études de dispositifs de protection des bétons bruts des balcons.

La société ARCHITHEOS entend indiquer à ce stade qu'elle a sous-traité à Monsieur Lucien HECKMANN l'établissement des CCTP tous corps d'état et les mises au point en phase étude. (Pièce 4)

Dans ce contexte sans reconnaissance de responsabilité, la société ARCHITHEOS, entend formuler les plus expresses protestations et réserves sur la demande formée par Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT, visant à lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur Yvon SERRES.

En parallèle la société ARCHITHEOS entend assigner en ordonnance commune Monsieur Lucien HECKMANN et son assureur.

2. Sur la production des pièces sollicitées par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ECLAT DE VERT :

Conformément à la demande formulée par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT à MONT SAINT AIGNAN, dans son assignation délivrée à la société ARCHITHEOS en date du 18 octobre 2024, la concluante, annexe aux présentes écritures :

Pièce n°1 : Attestation d'assurance ARCHITHEOS / MAF 2012

Pièce n°2 : Attestation d'assurance ARCHITHEOS / MAF 2024

Pièce n°3 : Conditions générales et Conditions particulières du contrat d'assurance de la Société ARCHITHEOS

Ces pièces sont transmises dans le respect de l'obligation de communication entre les parties, en application des articles 15 et suivants du Code de Procédure Civile.

Il sera ainsi demandé à la juridiction de céans de prendre acte de la communication de pièces par la société ARCHITHEOS, telle que sollicitée dans exploit introductif d'instance délivré à la requête du Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de ROUEN :

- Donner acte à la société ARCHITHEOS de ses plus expresses protestations et réserves sur demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur Yvon SERRES.
- Prendre acte de la communication des pièces sollicitées par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT.
- Réserver les dépens.

SOUS TOUTES RESERVES

BORDEREAU DE PIÈCES

1. Attestation d'assurance ARCHITHEOS / MAF 2012
2. Attestation d'assurance ARCHITHEOS / MAF 2024
3. Conditions particulières du contrat d'assurance de la société ARCHITHEOS
4. Facture Monsieur Lucien HECKMANN du 24 février 2012